

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2196/2532

บริษัทคอมเมอร์เชียลยูเนียนประกันภัย
(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์
จำเลย

นายบุญพันธ์หรือพรภิรมย์ สุขภิรมย์

ป.วิ.พ. มาตรา 143

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ โดยนำค่าซากรถไปหักจากค่าซ่อมรถแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระในส่วนที่เหลือ คดีถึงที่สุดแล้ว โจทก์จะขอให้ศาลชั้นต้นแก้ไขคำพิพากษาโดยให้นำค่าซากรถไปหักออกจากราคารถมิได้ เพราะเป็นการแก้ไขจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่โจทก์จะพึงเรียกได้มิใช่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับช่วงสิทธิฟองจำเลยซึ่งขั้บรถยนต์โดยประมาทชนรถยนต์ที่โจทก์รับประกันไว้เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินแก่โจทก์ ๙๙,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๒๑,๕๐๐ บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ยื่นคำร้องว่า รถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยไว้ถูกชนต้องเสียค่าซ่อม ๑๑๐,๐๐๐ บาทเศษ โจทก์ขายซากรถเป็นเงิน ๘๘,๕๐๐ บาท โจทก์จ่ายเงินให้ผู้เอาประกันภัยเป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท จำเลยต้องรับผิดชอบในมูลละเมิดต่อโจทก์เป็นเงิน

๙๑,๕๐๐ บาท แต่ศาลคำนวณผิดพลาดโดยเอาค่าขายซากรถไปหักจากค่าซ่อมเหลือ
เท่ากับ ๒๑,๕๐๐ บาท ขอให้ศาลชั้นต้นแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยโดยให้จำเลยรับผิดชอบ
เป็นเงิน ๙๑,๕๐๐ บาท

ศาลชั้นต้นสั่งว่า กรณีมิใช่เป็นการแก้ไขเล็กน้อย ซึ่งโจทก์ไม่พอใจคำพิพากษา
ก็ชอบที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อไป ให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อที่ว่าศาลชั้นต้นจะนำค่าซากรถมาหักจากค่าซ่อมได้หรือไม่
เป็นประเด็นในเรื่องค่าสินไหมทดแทนที่โจทก์จะพึงเรียกได้ มิใช่เป็นข้อผิดพลาด
เล็กน้อยตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๓
ซึ่งศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดีจะแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประชา บุญวนิช)

ศาลจังหวัดมโนบุรี - นายนิพนธ์ บุญมา

ศาลอุทธรณ์ - นายเพ็ง เพ็งนิต

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ